

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 상 가설건축물 설치 허가·관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조에 따르면 피대부자가 가설건축물의 설치를 요청하는 경우 일정한 요건에 한정하여 설치를 허가²²⁾하되, 같은 조 제1항 제3호에 따라 가설건축물의 설치가능 범위 등은 기획재정부 「임대국유지상 설치 가능한 시설물 허용 지침²³⁾」(이하 “지침”이라 한다)에 따르게 되어 있다.

22) 「국유재산법」, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」, 「임대국유지상 설치 가능한 시설물 허용 지침」 등에서는 설치 “허가”, “허용”, “승인” 등으로 혼용하여 사용함에 따라 본 감사결과보고서에서는 “허가”로 통일하여 사용함

23) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산 상에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함

지침 3-나-(2), (3)에 따르면 가설시설물(가설건축물) 설치 허가 신청 시 원상회복 이행보증금(지급보증보험증권 또는 현금)을 예치하고 가설건축물 설치 허가 직후 제소전 화해조서²⁴⁾를 작성하도록 하되, 임대목적·기간 및 시설물의 종류를 감안하여 철거 등 원상회복이 확실시 된다고 인정되는 경우에는 제소전 화해 내용과 같은 조항을 포함한 공증각서 징구로 대체할 수 있다고 되어 있다.

또한, 요강 제26조에 따르면 가설건축물 설치 후 1개월 이내에 현장을 점검하여 허가내용과 일치 여부를 확인하도록 하고 있으며, 지침 4-다에 따르면 허가내용과 설치내용이 상이한 경우에는 계약해제 등 필요한 조치를 취하도록 되어 있다.

따라서, 대부중인 국유재산 상에 가설건축물 등의 설치를 허가하는 경우 향후 명도나 철거를 용이하게 하기 위해 이행보증금 예치, 제소전 화해조서 작성 또는 공증각서를 징구(이하 “화해조서 작성 등”이라 한다) 하여야 하며

가설건축물 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 실제 설치 내용을 확인하고 허가내용과 다른 경우에는 가설건축물을 철거하도록 하거나 대부계약을 해제하는 등 실제 재산현황에 부합하게 관리하여야 한다.

24) 「민사소송법」 제385조에 따라 당사자 간 합의를 거쳐 지방법원에 화해 신청 후 작성하도록 되어 있으며, 화해내용에 계약기간 만료 또는 계약이 해제되거나 기존 허용한 시설물과 상이한 시설물을 설치한 경우 ①임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, ②국유지상에 설치한 가설건축물을 즉시 철거한다는 사실, ③가설건축물 철거 시 가설건축물 설치비 등 어떠한 명목의 금원을 청구하지 않는다는 사실, ④임차인의 제세공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항을 포함하도록 되어 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대구경북지역본부에서 대부중인 국유 재산에 가설건축물 설치를 허가한 총 41건²⁵⁾에 대해 원상회복을 위한 사전 조치(이행보증금 예치, 화해조서 작성 또는 공증각서 징구), 가설건축물 설치 현황 점검에 대한 업무처리 실태를 점검한 결과

(1) 가설건축물 설치 허가 시 원상회복을 위한 사전 조치 불철저

2013. 4. 15. 포항시로부터 인수한 ‘경상북도 포항시 ○○○ ○○○○ ○○○○ xxx-x(◇◇◇◇, 000m²)’ 소재 국유재산의 경우 2021. 7. 16. 피대부자 ○○○에게 농막 용도로 가설건축물 설치를 허가하였으나 허가일로부터 15개월이 지난 감사일 현재까지 제소전 화해조서 작성을 하지 않았고

2013. 4. 15. 영천시로부터 인수한 ‘경상북도 영천시 □□□ □□□ xxx(▽, 0,000m²)’ 소재 국유재산의 경우 2022. 6. 15. 피대부자인 △△△에게 창고 용도로 가설건축물 설치를 허가하였으나 설치 허가일로부터 4개월이 지난 감사일 현재까지 이행보증금 예치 및 제소전 화해조서 작성을 하지 않은 상태로 관리하고 있는 등²⁶⁾

[표 4] 및 [별표 1] “가설건축물 원상회복을 위한 사전 조치 미실시 명세”와 같이 가설건축물 설치 허가 시 화해조서 작성 등 원상회복을 위한 조치를 하지 않은 사례 15건이 확인되었다.²⁷⁾

25) 가설건축물 설치 허가 후 실제 설치하지 않은 것으로 확인된 5건 포함

26) 감사기간 종료 후인 2022. 11. 7. 피대부자가 보증금 100만 원을 예치한 것으로 확인됨

27) 국유BPM상 가설건축물 설치 관련 업무처리과정에서 담당자가 보증금(증권) 외에 화해조서 작성여부를 관리하도록 하여 누락을 예방하는 기능은 ‘서울동부지역본부 종합감사 결과보고’(2022. 7. 14., 감사실-2275호)를 통해 조치요구 하였으며 국유재산기획처에서 반영한 것으로 확인됨

[표 4] 가설건축물 관련 원상회복을 위한 조치여부 현황(2022. 10. 11. 현재)

(단위 : 건, %)

업무 구분	설치허가 (A=B+C)	조치 여부		미실시율 (D=C÷A)
		실시(B)	미실시(C)	
원상회복 사전조치 대상	41	26	15*	36.6%

* 15건 중 1건은 화재조서 미작성 외에도 이행보증금을 미예치한 건임

(2) 가설건축물 설치 허가 후 현장 점검 불철저

2000. 4. 5. 동대구세무서로부터 인수한 ‘대구광역시 동구 ○○○○
xxx-x(◇, 0,000㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2022. 3. 14. 피대부자인 ▽▽▽
에게 농막 용도로 가설건축물 설치를 허가하여 2022. 4. 1. 설치하였음에도
허가내용과 일치여부 확인을 위한 현장 점검은 설치일로부터 6개월이
지난 2022. 10. 27. 실시하는 등

[표 5]와 같이 국유재산에 가설건축물 설치를 허가하였으나 설치일
로부터 1개월 이내에 현장 점검을 하지 않은 사례 8건(전체 점검대상 41건
중 약 19.5%에 해당함)이 확인되었다.^{28),29),30)}

28) 현장 점검이 지연된 8건 모두 설치내용은 허가내용과 일치하는 것으로 확인됨

29) 요강 제26조에 따르면 가설건축물 설치일로부터 1개월 이내에 현장 점검을 하도록 되어
있는데도 점검 대상 총 41건 중 8건은 가설건축물 설치 허가일부터 점검 시까지 짧게는
약 1개월, 길게는 약 29개월이 소요된 것으로 확인되었음. 다만, 현재 요강·지침상에서는
설치 허가 이후 피대부자가 실제 설치한 일자를 파악하기 어려운 등의 사유가 있어서
점검기한 미준수에 대해서는 별도 조치요구를 하지 않음

30) ‘서울동부지역본부 종합감사 결과보고’(2022. 7. 14., 감사실-2275호)를 통해 국유재산
기획처에 개선방안을 마련하도록 조치요구 하였으며, 국유재산기획처-6647호(2022. 8.
14.)에 따르면 기존 약정서에 피대부자가 설치완료예정일 및 가설건축물 설치 완료시
통보하도록 하는 내용을 추가하였음

[표 5] 가설건축물 설치 후 현장 점검 현황

(단위 : 건, 월)

순 번	소 재 지	피 대 부 자	설치 허가일	실제 설치일	현장 점검일	비 고 (지연월수*)
합 계 : 8건(점검 지연)						
1	“기재 생략”		2019. 2. 13.	2019. 2. 13.	2021. 7. 21.	29
2			2021. 6. 2.	2021. 6. 2.	2022. 3. 15.	8
3			2022. 3. 14.	2022. 4. 1.	2022. 10. 27.	6
4			2021. 4. 16.	2020. 11. 26.	2021. 4. 21.	4
5			2020. 12. 18.	2020. 12. 21.	2021. 4. 8.	3
6			2022. 3. 8.	2022. 2. 28.	2022. 6. 9.	3
7			2020. 10. 23.	2020. 10. 23.	2020. 12. 22.	1
8			2022. 6. 15.	2022. 6. 15.	2022. 7. 21.	1

* 현장 점검 지연월수 = {(현장점검일 - (실제설치일 + 1개월)) ÷ 30}

[소관부점 의견] 대구경북지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산에 가설건축물 설치 허가 시 원상회복을 위한 조치 및 설치 후 현장 점검을 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 국유재산 상 가설건축물 설치를 허가하면서 제소전 화해 조서 작성을 하지 않은 15건 중 현재까지 철거되지 않은 12건에 대해 원상회복을 위한 조치를 하고³¹⁾

향후 가설건축물에 대해 원상회복 조치를 하지 않거나 현장 점검을 지연하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다.³²⁾
(시정)



31) [별표 1] 순번 10~12번의 경우 2022. 10. 25. 징구 완료한 것으로 확인됨

32) 가설건축물 설치 허가 시 이행보증조치 등과 관련된 전산시스템 미흡사항은 '서울동부 지역본부 종합감사 결과보고'(2022. 7. 14., 감사실-2275호)를 통해 조치요구 하였으며, 국유BPM상에 기 반영되었음

[별표 1]

가설건축물 원상회복을 위한 사전 조치 미실시 명세

(2022. 10. 11. 감사일 현재)

(단위 : 건)

순 번	소 재 지	피대부자	설치 허가일	비 고
--------	-------	------	-----------	-----

합 계 : 15건

1	 “기재 생략”		2021. 6. 3.	
2			2020. 12. 30.	
3			2020. 12. 18.	
4			2022. 6. 15.	이행보증금 미예치*
5			2022. 2. 22.	
6			2019. 2. 18.	
7			2021. 5. 10.	
8			2021. 7. 19.	
9			2021. 10. 27.	
10			2020. 9. 8.	
11			2022. 3. 8.	징구완료 (2022. 10. 25.)
12			2021. 4. 16.	
13			2021. 6. 21.	
14			2021. 6. 1.	철거완료**
15			2022. 7. 12.	

* 감사기간 종료 후인 2022. 11. 7. 보증금 100만원 예치 확인

** 설치 허가 시 화해조서 작성 등 원상회복 조치를 하지 않았으나 감사일 현재 철거된 상태임